

1521832-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... de farda quando foram informados a um roubo em uma residência. Chegando ao local as vítimas relataram que o roubo foi praticado por 04 pessoas. Contaram que um indivíduo estava em um veículo Honda City, e os outros 03 ingressaram no imóvel e obrigaram as vítimas a desbloquearem os aparelhos celulares. A vítima então mandou uma mensagem para a vizinha pedindo-lhe ajuda, e os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521832-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521832-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261396/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 27634219 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2261396 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO 2 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Kelvin Sampaio da Silva foi denunciado na forma do artigo 157, §2º, II, V e VII e artigo 158, §§1º e 3º, por duas vezes, na forma do artigo 70 c.c. artigo 69, "caput", todos do Código Penal, pois, no dia 23 de setembro de 2022, por volta de 15h54, na Rua Fradique Coutinho, altura do numeral 1.766, nessa cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais três agentes não identificados, grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu o celular Samsung S20 pertencente a João Miguel Vieira Arez de Jesus e tentou subtrair o celular pertencente a Juliana Lima Mendonça de Jesus, restringindo a liberdade de locomoção das vítimas. Além disso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais três agentes não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca exercida em face de Juliana Lima Mendonça de Jesus e João Miguel Vieira Arez de Jesus, constrangeram estes a fazerem o que a lei não

determina, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, restringindo a liberdade de locomoção destes.

O réu foi preso em flagrante e, no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 41).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 06 de outubro de 2022 (fls. 65/66).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 17/18), pelo laudo do celular (fls. 109/111), laudo da luva e chaves de fenda (fls. 101/108) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima, Juliana Lima Mendonça de Jesus, relatou que estava no quintal de casa e observou a presença de 03 indivíduos no corredor da casa, oportunidade em que estes anunciaram o assalto. Que os indivíduos não estavam armados, mas posteriormente, armaram-se com faca e tesoura obrigando o marido da vítima entregar o aparelho celular. O réu a ameaçou varias vezes. Os roubadores estavam com fone de ouvido, e aparentavam tinham acesso ao rádio da polícia. Conseguiu enviar uma mensagem via what's app pedindo ajuda para um amiga. Em conversa com os funcionários de uma comercio em frente a sua residência foi informada que os roubadores fugiram em um veículo Honda City - de cor preta.

A vítima, João Miguel Vieira Arez de Jesus, relatou que estava no seu quarto quando 03 indivíduos ingressaram no imóvel e anunciaram o assalto. Os roubadores portavam faca e tesouro e obrigaram as vítimas a desbloquearem os aparelhos celulares e tentaram fazer transferência bancaria. Os bandidos ao saberem que estavam sendo procurados pela polícia saíram do local. Que sua esposa conseguiu mandar mensagem e pedir ajuda. Seu aparelho celular foi recuperado.

A testemunha, Fábio Roberto Batista, policial militar, relatou que estava realizando patrulhamento de rotina junto com o parceiro de farda quando foram informados a um roubo em uma residência. Chegando ao local as vitimas relataram que o roubo foi praticado por 04 pessoas. Contaram que um individuo estava em um veículo Honda City, e os outros 03 ingressaram no imóvel e obrigaram as vítimas a desbloquearem os aparelhos celulares. A vítima então mandou uma mensagem para a vizinha pedindo-lhe ajuda, e os roubadores, ao saberem que a polícia foi acionada, saíram do local. Da posse das características do veículo os policiais saíram em busca, oportunidade em que o encontraram o réu o prenderam. No momento da abordagem o réu jogou o aparelho da vítima em baixo do veículo. Confessou aos policiais que estava na ação.

A testemunha Rogério Gouveia Bueno, policial militar, contou versão semelhante ao colega de farda.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado alegou que, sobre os fatos, estava presente durante a ação descrita na denúncia. Alega que conhece o indivíduo "Bruno" e desconhecendo os demais, conhecidos como "menor" e "pitó" e que estes pularam o muro da residência e abriram para o réu entrar. Ao entrar na residência abordou a vítima dona da casa, e, em seguida, a outra vítima que estava com uma criança. Após as vítimas rendidas, alega que determinou que fosse desbloqueado o telefone da vítima João e deixou no modo avião. Assevera que desbloqueou o telefone da vítima não para transferência, mas sim para evitar que aquela não ligasse para polícia. Após, ao saber que um carro estacionou atrás do veículo em que chegara na residência, foi avisado de tal fato e, por conseguinte, se evadiram do local dos fatos. Alega que não conhecia as vítimas e que a escolha de entrar na residência foi aleatória. Confessa o roubo, entretanto não confessa a prática do crime de

extorsão, alegando que pediu o desbloqueio dos celulares para que as vítimas não chamassem a polícia.

Pois bem.

O réu confessa a prática de roubo, entretanto, não confessa a extorsão perpetrada em face das vítimas. Entretanto, em desfavor do réu há auto de exibição e apreensão (fl. 16), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 17/18), laudo do celular (fls. 109/111), laudo da luva e chaves de fenda (fls. 101/108) e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, que o réu, juntamente com outros três indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, subtraiu - mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca - um celular samsung S20 pertencente a João Miguel e tentou subtrair o celular pertencente a Juliana Lima, restringindo a liberdade de locomoção das vítimas. Ainda, os elementos de prova comprovam que o Réu, juntamente com outros três indivíduos não identificados, em comunhão de designios, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca, exercida em face de Juliana Lima e João Miguel e restringindo a liberdade de locomoção destas, constrangeram as vítimas a fazerem o que a lei não determina - consistente na determinação de desbloquearem seus respectivos celulares para que fossem feitas transações bancárias - com o intuito de obterem indevida vantagem econômica. Sem embargo, O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima. Deve ser afastada, no entanto, sob pena de se caracterizar bis in idem, a causa de aumento de pena disposta pelo artigo 157, §2º, inciso V, pois a restrição da liberdade das vítimas ocorreu como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica no delito de extorsão.

Neste sentido: Roubo majorado e extorsão mediante restrição à liberdade dos ofendidos. Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas. Negativa apartada dos demais dados constantes dos autos. Liame subjetivo entre os agentes e emprego de arma de fogo caracterizados. Restrição à liberdade dos ofendidos praticada como meio à extorsão agravada Absorção necessária, sob pena de bis in idem Recursos parcialmente providos. (13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº0108675-53.2013.8.26.0050).

Ainda, o delito de extorsão foi devidamente comprovado pelos depoimentos das vítimas. Conforme se depreende das provas produzidas em juízo, o crime foi praticado mediante a restrição de liberdade das vítimas, em concurso de pessoas e com o emprego de arma branca. Ressalte-se que, embora os agentes não tenham realizado transações utilizando as senhas bancárias da vítima, o mero constrangimento é suficiente para a consumação.

Há de ser reconhecida a prática de dois delitos de roubo em concurso formal e de dois delitos de extorsão, também em concurso formal, pois sempre foram duas as vítimas, sendo que, ainda, deve ser reconhecido o concurso material entre os dois blocos de crimes, ainda que os delitos tenham sido praticados no mesmo contexto fático, em razão do desígnio autônomo e da espécie distinta entre os delitos.

Neste sentido a lição da jurisprudência: "HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies

distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." "Verifica-se na doutrina que a principal diferença entre as duas figuras delituosas reside no fato de que na extorsão a participação da vítima é condição para que o crime seja praticado; ou seja, o apoderamento do objeto material depende da conduta da vítima. No roubo, o crime ocorrerá independentemente de uma ação ou omissão do sujeito passivo. A entrega do bem não pode ser considerada ato livremente voluntário, tornando tal conduta de nenhuma importância no plano jurídico. A entrega pode ser dispensada pelo autor do fato (cf. JESUS, Damásio de. Código Penal anotado. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 736). Foi o que ocorreu no caso dos autos: a prática dos dois crimes. Conforme se depreende do acórdão impugnado, num primeiro momento, os agentes subtraíram o veículo da vítima (roubo) e, depois de levá-la a um cativo, passaram a constrangê-la com o intuito de obterem vantagem econômica, exigindo dela o número da senha bancária, no que foram atendidos (extorsão). Noutras palavras, ao constranger a vítima a fornecer os dados bancários, os executores dos crimes não pretendiam consolidar a vantagem econômica do crime de roubo, porquanto esta já havia se concretizado com a subtração do veículo. Buscavam, em rigor, agravar a lesão patrimonial da vítima com a prática de outro delito: a extorsão." (STF, HC 113.900, Rel Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe-228 de 20-11-2014). Ainda: "(...) entendo que não há como prosperar a tese de crime único sustentada pela defesa, uma vez que o paciente, após roubar o carro da vítima, obrigou-a a fornecer a senha de cartão bancário, bem como a assinar talonário de cheques em branco, fatos que se amoldam aos crimes de roubo e extorsão, praticados em concurso material". (STF, excerto do voto: HC 106433, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13-4-2011).

Tampouco se pode pretender a identificação de continuidade delitiva entre o crime de roubo e o de extorsão, na medida em que muito embora sejam infrações do mesmo gênero (crime contra o patrimônio), são condutas delitivas de espécies diversas, donde inaplicável o disposto no artigo 71, do Código Penal.

Confira-se: "Não pode ser reconhecido o nexo da continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, porque não são crimes da mesma espécie, embora sejam da mesma natureza. (Apelação nº 580.281/7, Julgado em 17/08/1.989, 2ª Câmara, Relator: - Ribeiro Machado, RJDTCRIM 5/55); Sendo o roubo e a extorsão crimes de espécies diversas, vez que há no primeiro uma "contrectatio", isto é, um manusear do agente que se apossa da "res" subtraindo-a, enquanto no segundo há uma "traditio", ou seja, uma entrega por parte da vítima, é inadmissível o reconhecimento da continuidade delitiva quando da ocorrência simultânea desses crimes. (Revisão nº 239.382/7, Julgado em 15/06/1.993, 2º Grupo de Câmaras, Relator:- Walter Theodósio, RJDTCRIM 19/218); É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois, embora de mesma natureza, são de espécies diferentes". (Apelação nº 838.471/0, Julgado em 14/04/1.994, 1ª Câmara, Relator: - Eduardo Goulart, RJDTCRIM 22/99).

Em relação ao delito de extorsão, inexistentes causas de aumento ou diminuição, pois o aumento disposto pelo §1º do artigo 158 deve ser aplicado apenas ao caput do referido artigo.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo as penas-bases no mínimo legal, sendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pelo roubo e 06 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pela extorsão qualificada.

No que tange à segunda fase da dosimetria de pena, verifica-se que o réu é reincidente, pois condenado pelo juízo da 10ª Vara Criminal, conforme comprovado pela certidão de fls. 73/74. Porém, o réu confessa a prática do roubo, razão pela qual a pena deste delito permanecerá no mínimo legal, compensando-se as referidas causas agravantes e atenuantes de pena. Entretanto, a pena da extorsão qualificada será agravada em 1/6 em virtude da reincidência do agente, pois não houve confissão quanto a tal delito, resultando a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 12 dias-multa. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Quanto à terceira fase da dosimetria, o roubo foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma branca, sendo a pena majorada em 1/2, resultando na pena em 06 anos de reclusão e 15 dias dias-multa.

Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes. Sendo dois os patrimônios violados, será a pena de cada um dos crimes aumentada em 1/6.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em 07 anos de reclusão e dezoito dias-multa pelo roubo e 08 anos e 02 meses e 14 dias-multa pela extorsão qualificada, totalizando 15 anos e dois meses de reclusão e pagamento de 32 dias-multa, considerando o concurso material, conforme acima fundamentado.

Levando-se em consideração o montante da pena, a reincidência e o tipo de delito, que envolve violência contra a pessoa, sendo um dos crimes que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o fechado. O Poder Judiciário deve responder com maior rigor aos crimes que representam maior periculosidade, de forma que seus agentes devem receber punição mais severa.

Em razão do tipo de delito cometido pelo réu, que envolve violência contra a pessoa, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Kelvin Sampaio da Silva como incurso nos artigos 157, §2º, II e VII e artigo 158, §3º, por duas vezes, na forma do artigo 70 c.c. artigo 69, "caput" todos do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 15 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 32 dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Leonardo Prazeres da Silva

Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA